

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1407/2530

นาย ก๊ก จ้วน แซ่จั่ว กับพวก
นาย กิตติ แซ่ ตั้ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1728, มาตรา 1729

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 172, มาตรา 249

บัญชีเรือญาติและมรณบัตร ไม่ใช่เอกสารที่กฎหมายบังคับให้ต้องแนบมา
พร้อมคำฟ้องขอให้ถอนผู้จัดการมรดก

บัญชีทรัพย์สินมรดกในคดีที่จำเลยร้องขอให้เป็นผู้จัดการมรดกไม่ถือเป็นบัญชี
ทรัพย์สินมรดกที่ผู้จัดการมรดกต้องจัดทำหลังจากรับหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1728 และ 1729

จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดก
โดยมิได้ให้การต่อสู้แต่ในศาลชั้นต้นว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 เป็นบุคคลที่ต้องห้าม
ตามกฎหมาย มิให้เป็นผู้จัดการมรดก และไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกแต่
อย่างใด ข้อฎีกาของจำเลยที่ 4 จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้น ศาล
ฎีกาไม่รับวินิจฉัย.(ที่มา-เนติ)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ถอนจำเลยทั้งสองจากการเป็นผู้จัดการมรดกของ ศ.
จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า 'ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาข้อแรกว่าฟ้องโจทก์ไม่
แนบบัญชีเครือญาติและมรณบัตรของผู้ตายมาท้ายฟ้องเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายนั้น เห็นว่า ฟ้องโจทก์บรรยายแจ้งชัดว่าโจทก์ทั้งสี่และจำเลยทั้งสองเป็นพื
น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนางสาวศิริพร แซ่ตั้งผู้ตายผู้ตายถูกคนร้ายฆ่าตาย
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2520 และไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้มรดกของผู้ตายตกแก่
ทายาทคือพี่น้องที่ยังมีชีวิต 6 คนตามบัญชีรายชื่อผู้รับมรดกเอกสารท้ายฟ้อง
หมายเลข 9 บัญชีเครือญาติและมรณบัตรไม่ใช่เอกสารที่กฎหมายบังคับให้ต้องแนบ
มาพร้อมคำฟ้องจึงอาจส่งเป็นพยานต่อศาลในชั้นพิจารณาได้ฟ้องของโจทก์จึงชอบ
ด้วยกฎหมาย

จำเลยที่ 2 ฎีกาข้อต่อไปว่าจำเลยมิได้ละเลยในการทำหน้าที่ผู้จัดการมรดกและ
ไม่มีเหตุที่จะถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกนั้นเห็นว่าจำเลยที่ 2 เบิก
ความรับว่าตั้งแต่เข้าจัดการมรดกจนกระทั่งโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองยังไม่ได้ทำบัญชี
ทรัพย์สินมรดกของผู้ตายให้ทายาททราบที่จำเลยที่ 2 อ้างในฎีกาว่าทรัพย์สินของผู้ตาย
ได้แสดงในบัญชีทรัพย์สินมรดกคดีเดิมคือคดีที่ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเห็นว่า
บัญชีทรัพย์สินมรดกดังกล่าวนี้มีใช่บัญชีทรัพย์สินมรดกที่ผู้จัดการมรดกจะต้องลงมือจัด
ทำให้แล้วเสร็จภายหลังที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 1728, 1729 ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาข้อสุดท้ายว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และ
ที่ 4 ไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายนั้นจำเลยที่ 2 มิได้ให้การต่อสู้ว่า
โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมายมิให้เป็นผู้จัดการมรดก
และไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแต่อย่างใดจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้น
ว่ากันมาในศาลชั้นต้นศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายืนค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพรัช วงศ์วัฒน์-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>